

1517651-97.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213356/2022 - 56º D.P. VILA ALPINA, 26588794 - 56º D.P.

VILA ALPINA, 2213356 - 56º D.P. VILA ALPINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILSON FERREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1517651-97.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517651-97.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213356/2022 - 56º D.P. VILA ALPINA, 26588794 - 56º D.P.

VILA ALPINA, 2213356 - 56º D.P. VILA ALPINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILSON FERREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

GILSON FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso III, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 05 de agosto de 2022, por volta das 15h50min, na Avenida Secondino, altura do nº 298, São Lucas, neste município de São Paulo, tentou subtrair para si o veículo Citroën Picasso de placas ELD8G39, pertencente à vítima Consuelo Aparecida Borges Guerrer, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação. Verificou-se que ele não fazia jus ao acordo de não persecução penal ou à suspensão condicional do processo, em razão de seus antecedentes criminais.

Em audiência, foi ouvida uma testemunha, o réu foi interrogado e o Ministério Público apresentou as suas alegações finais.

O laudo pericial do veículo foi juntado às fls. 179/185.

A Defesa ofertou alegações finais por memorial.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente, já que, ao cabo da instrução processual, restou demonstrado que o réu praticou o delito que lhe foi atribuído na denúncia.

Com efeito, o policial militar Cláudio Márcio Medeiros, quando ouvido em juízo, asseverou que efetuava patrulhamento pelas proximidades do local indicado na denúncia, já conhecido pelo grande número de furtos de veículos, quando avistou o acusado dentro do veículo da vítima, que estava com um dos vidros quebrados; o réu foi então abordado, ainda dentro do carro, e prontamente confessou a autoria delitiva. Aduziu ainda esse policial que havia uma chave de fendas na ignição do veículo.

No mesmo sentido está o depoimento dado, na delegacia de polícia, pela policial Joyce Santos de Macedo, que confirmou que o réu tentou subtrair o carro da vítima com o emprego de chave falsa.

E, finalmente, o laudo pericial de fls. 179/185 atestou o emprego da chave falsa pelo réu para a tentativa de subtração do veículo da vítima.

Está assim claramente comprovado nos autos que o réu praticou o delito que lhe foi imputado na denúncia, verificando-se que sua conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 155, § 4º, inciso III, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Impõe-se, portanto, a condenação do réu.

Passo à dosimetria das penas.

Nos moldes dados pelo artigo 59 do Código Penal, fixo as penas base um quarto acima do mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, considerando os maus antecedentes do réu, que não são hábeis a gerar reincidência (fls. 54/56 e 38/53, processos oriundos da 14ª, 22ª e 28ª Varas Criminais de São Paulo).

O réu é também duplamente reincidente (fls. 54/56 e 38/53, processos oriundos da 25ª e 27ª Varas Criminais de São Paulo). De outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Desse modo, com fulcro no artigo 61, inciso I, do

Código Penal, aumento as penas do réu de um terço, obtendo 03 (três) anos e 04 (quarto) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas.

Aplico a causa de diminuição de pena do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, e reduzo as penas do réu de metade, em razão da extensão do iter criminis por ele percorrido, que abriu o carro da vítima, ingressou no veículo e já estava providenciando a partida no veículo quando foi surpreendido e preso pelos policiais militares. Obtenho as penas finais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 08 (oito) dias-multa.

Em razão dos maus antecedentes do réu, de sua reincidência e do montante de pena ora estipulado, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, observando que o delito em alusão não envolveu a prática de atos de violência ou de grave ameaça à pessoa, razão pela qual não se justifica a imposição de regime inicial fechado.

Novamente em razão dos maus antecedentes e da reincidência, deixo de conceder ao réu os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu GILSON FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 08 (oito) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso III, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Deixo de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, em razão do montante e regime inicial de pena ora fixados, de seus maus antecedentes, de sua reincidência e do fato de ter respondido preso ao processo, não tendo cessado as circunstâncias que ensejaram a decretação e a manutenção da custódia cautelar.

Recomende-se o réu.

Após o trânsito em julgado, façam-se as necessárias anotações e comunicações.

Custas na forma da lei, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.

P.R.I.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA